

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1633/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ร้อยตำรวจโทสมบัติศิริ เบญจนาค กับ	
	พวก	
		โจทก์
	นายสุจิตน เลหาวัฒนนะ	จำเลย
	นายสุจิตน เลหาวัฒนนะหรือเลหาเสตติ	
	จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 221, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลย ฟัง วันที่ 19 มิถุนายน 2533 ครบกำหนดฎีกาวันที่ 19 กรกฎาคม 2533 ดังนั้นเมื่อ จำเลยประสงค์จะยื่นฎีกาขอเท็จจริงโดยขอให้ผู้พิพากษาผู้ร่วมพิจารณาคดีรับรองให้ ฎีกา ก็ชอบจะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ปรากฏจากคำสั่งศาล อุทธรณ์ว่ามีการรับรองให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2533 อันเป็นการพ้นกำหนดระยะเวลาฎีกาแล้ว ฉะนั้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลยฉบับ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2533 ซึ่งจำเลยเป็นผู้ลงชื่อ

จำเลยเห็นว่า คำฟ้องฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2533 ซึ่งเป็น ฉบับที่จำเลยลงลายมือชื่อและฉบับที่ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นอนุญาต

ให้ฎีกาเป็นฉบับเดียวกันซึ่งจำเลยได้ยื่นไว้ภายในอายุความฎีกาแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 วรรคหนึ่ง จำคุก 1 เดือน และผิดตามมาตรา 295 อีกวรรคหนึ่ง จำคุก 1 เดือน รวม 2 วรรค จำคุก 2 เดือน ฯลฯ

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2533

จำเลยยื่นฎีกาและผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 162,163,164)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 167)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยยื่นฎีกาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยไปแล้ว จำเลยมิได้ยื่นฎีกาเข้ามาใหม่ภายในอายุฎีกา ถึงแม้ว่าจะมีคำรับรองและอนุญาตให้ฎีกาในภายหลังก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้วเห็นว่า จำเลยยื่นฎีกาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย
ไปแล้ว จำเลยมิได้ยื่นฎีกาเข้ามาใหม่ภายในอายุฎีกา ถึงแม้ว่าจะมีคำรับรองและ
อนุญาตให้ฎีกาในภายหลังก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว ให้ยก
คำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ